

מסורת הש"ס

(א) לקמן קטז: (ב) ב"ק קז. לעיל ה: (ג) [על ד, (ד) [שמות כב],

מוסף רש"י

ד' שומרים צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת. קודם שימחייבו שטוען, ואם נשבע בלא כפירה והודאה אין שבעתו של שומר חנם כלום ולא מחייבתו כפל (ב"ק קז:). שבעה האמורה בהם, כשומר חנם שנגנבה ממנו ושומר שכן שנאנסה ובשאל שמתה מחמת מלאכה (גר"י). כפירה לא היא אלא כדופר ממנו, או לא היו דברים מעולם או החזרת לק. הודאה לא היא אלא אם כן הודה ממש שיש לו בידו שחייב להחזיר לו, נמלא שאין חיוב שבעת השומרים בזה אלא אם כן טען שלט פירות, בלחזקת כפר לו ובחלקה הודיע לו שיטנה בידו והשלישית אומר לו נאנסה, או אם שומר חנם הוא אומר לו בשלישית נגנבה, דחייב עליה שבעה האמורה בפסשה שלט שלט ידו במלאכת רעהו, שאליו שבעה דכפירה אין זו שבעה האמורה בשומרים, וכלאו כפירה נמי לא מחייבה שבעת השומרים, דכתיב בשומר חנם כי הוא זה, דמינה נפקא לן שמודה במקצת, וכופר במקצת, ולאפקי' ממ"ד ב"ק בהגזל (קז). עירוב פרשיות כתיב כהן, וכי כתיב כי הוא זה לאו לשומר חנם דכתיב גביה קאן, אלא אחס ספק תליה, ואשמועינן האי מנא דבשומרים נמי בעינן כפירה והודאה, והשבעה האמורה בפרשה על פרה שלישית (גר"י ה.).

השואל את הפרה

אלא חמשים. הוה ליה מודה מקצת ומחוייב שבעה על השאך ואינו יכול ליטבע דאמר איני יודע: **קא משכחת לה**. עסק שבעה דמתניתין רישא צב' פרות וסיפא בג' רישא דקאמי לדינא על היום או על השעה לא מיתוקמא צפרה אחת מעיקרא אלא צב' ומתו וזה תובעו על צ' והלה מודה לו בלחת שהוא מחוייב לו דמיה והיא המציאתו להתחייב שבעה על השניה שטוען איני יודע אם חייב אם לאו ומתוך שאינו יכול ליטבע משלם. ולהכי נקט ומתו תרוייהו דאי בדקיימא חדא וקאמר ליה אחדא שקלה ואחדא איני יודע אם בשעת שאילה אם בשעת שכירות ה"ל ההיא דמודה. הילך ואיכא מ"ד הילך פטור משבעה^(א). וסיפא דקתני שאל אחת ושכר אחת ואיני יודע איזה מהן מתה משכחת לה עסק שבעה כשהיו מתחילה שלשה ומתו השנים בלחת מודה ששאלה היתה וחייב בדמיה והיא ממחייבתו שבעה על השניה: **ולרמי דאמר ד' שומרים נו'.** בשבעות האמורות בהן כגון ש"ח ליטבע שנגנבה וש"ס ליטבע שנאנסה ושואל ליטבע שמתה ממלאכה לריכין כפירה וכו' אלמא מדקאמר בעינן כפירה ולא אמרינן לריכין הודאה במקצת ש"מ אע"ג דשייכא בזה שבעת שומרינן בלא שום כפירה לא מנשעינן ליה שבעת שומרים עד דכפר כפירה אחריתי כגון להד"מ או החזרתי לך ולדידיה לא מחייב שבעה אהודאה בלא כפירה ואינו יודע לאו כפירה היא והא דרבא לית ליה אלא"כ אמר לו חמשים יש ונ' השניים מקצת להד"מ ומקצת איני יודע משכחת לעסק שבעה דמתני' רישא צב' פרות וסיפא צב'. לרמי צר חמא לא משמע ליה כי הוא זה^(ב) בלא כפירה כלומר זה אמת זה להד"מ אבל זה אני חייב וזה איני יודע אי נגנב או שנאבד צב"ח לא משמע ליה כי הוא זה:

^(א) דאמר רבא א"מנה לי בידך והלה אומר אין

לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול ליטבע משלם משכחת לה רישא בב' וסיפא בג' רישא בב' דא"ל ב' פרות מסרתי לך פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות ומתו תרוייהו בעידן שאילה וא"ל שואל חדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה ידמתוך שאינו יכול ליטבע משלם וסיפא בג' דא"ל ג' פרות נתתי לך ב' בשאילה ואחת בשכירות ומתו הגני תרתי דשאילה ואמר ליה שואל אין חדא דשאילה מתה אידך לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא דשכירות היא אי דשכירות מתה והא דקיימא דשאילה היא יומתוך שאינו יכול ליטבע משלם ^(ג) ולרמי בר חמא דאמר ד' שומרים צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת משכחת לה רישא בג' וסיפא בד' רישא בג' דאמר ליה ג' פרות נתתי לך פלגיה דיומא בשאלה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות ומתו ג' כולוהו בעידן שאילה וא"ל שואל חדא לא היו דברים מעולם וחדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול ליטבע משלם סיפא בד' דא"ל ד' פרות נתתי לך ג' בשאלה חדא בשכירות ומתו הנך ג' דשאלה וא"ל שואל

פרק שמיני בבא מציעא

צח.

מן היתומים דאע"ג דשבעה דרבנן היא מתוך שאין יכולין ליטבע מפסדין ואין נוטלין ושמא הטעם הוא דבעלילה מועטת יש לנו להקל על היתומים שלא להוציא ממון מהם והתם דוקא אמרינן דעבד כרצ ושמואל עבד ולא בעלמא כדאמר התם בצו דלא להוסיף עלה וההיא דשניהם חשודים אע"ג דשכנגדו אינו מחוייב אלא שבעה דרבנן אפ"ה מפסיד היינו משום שהשבעה בא מחמת הנתבע שהיה חייב שבעה דאורייתא לכן חשיבא גם בתובע כדאורייתא ואינו נראה לר"י דא"כ היכי פריך התם אדר"נ דאמר אי איתא לדרב ושמואל איתא אי איתא לימא ופריך אי איתא איתא אלמא מספקא ליה והא עבד ר"נ עובדא דיחלוקו והא ר"נ מני קצר שפיר לדרב ושמואל דהא אית ליה נמי מתוך שאינו יכול ליטבע התובע מפסיד לכן הוי דינא יחלוקו בשניהם חשודים וה"נ סברי רב ושמואל ואי פריך אלמא מספקא ליה הא ר"נ ודאי אית ליה הא דרב ושמואל הא ליטנא דאס איתא איתא לא משמע הכי דה"ל אדרבה למימר אם איתא לימא אלמא מספקא ליה ועוד דלמא דוקא בששניהם חשודים דצאה לתובע שבעה מחמת נתבע דמחוייב שבעה דאורייתא קאמר ר"נ מתוך שאינו יכול ליטבע מפסיד כדפי' ר"ת ולא בזהיא דרב ושמואל כדפרישית ותו היכי מוכח דרבותינו שצבזל דאמרי חזרה שבעה לסיני היינו רב ושמואל מכח היתומים מן היתומים והלא בזהיא אפי' ר' אבא ור"נ יכולין לסבור דרב ושמואל ורב ושמואל יסבדו שפיר חזרה שבעה למחוייב לה או יחלוקו דקא סברי מי שאינו יכול ליטבע מפסיד אלמא משמע דפשיטא ליה לגמרא דלר' אבא אין חילוק אלא ל"ש אם נתבע מחוייב או תובע לעולם מתוך שאינו יכול אחד מהן ליטבע משלם הנתבע

ולרב ושמואל לעולם פטור הנתבע ופליג ר' אבא אדר"נ ואדרב ושמואל ולכן מוכיח שפיר דרבותינו דאמרי חזרה שבעה לסיני דהיינו רב ושמואל וכולה סוגיא משמע דפליג ר' אבא אדרב ושמואל דקאמר רבא כוותיה דר' אבא מיסתברא וכן רב ושמואל האי צין שיהם מאי דרשי ביה משמע דפליגי ור"ת פי' דעיקר דקדייק גמ' דרבותינו שצבזל רב ושמואל סמין אפרק קמא דסהדרין (דף ק: ו) (שם) דקו"ל התם דרבותינו שצבזל רב ושמואל וה"ק רבותינו שצבזל רב ושמואל דקו"ל ושמעין להו נמי דס"ל אין אדם מוריש שבעה לבניו דכיון דמחוייב בעל דין שבעה ואינו יכול ליטבע יעמוד ממון במקומו ול"ש להו צין תובע לנתבע ודוחק הוא: **דאמר רבא מנה אי בידך בו'.** פי' ר"ח דרברי רבא בזהאי ליטנא לא מזינו עיקרה בגמ' ומיהו קבלנו מרבותינו דעיקרה צרפק כל הנשבעין (שבעות דף מ.)

^(א) דאמר רבא כוותיה דרבי אבא מסתברא מתוך שאינו יכול ליטבע משלם:

מתוך שאינו יבוא ליטבע משלם. ה"נ הוה לן למימר מן הדין בחשוד על השבעה אלא תקנו שיהא כנגדו נשבע ונטול דבעינן אחר לא הוי אפשר שמי שהיה רואה היה מלוה לו פרוטה ויתבע כל אשר לו ויהא מודה מקצת כמה שחייב ויתחייב שבעה ומתוך שאינו יכול ליטבע יקח כל אשר לו בלא שבעה לכן תקנו שיטבע שכנגדו אבל הכא וצנסכא שאינו יכול ליטבע לא מחמת שהוא חשוד אלא עתה בתביעה זו אינו יכול ליטבע מחמת המאורע לא הלאריכו ליטבע שכנגדו: **משכחת לה** רישא בתרתי וסיפא בתלת. הן סוגיא איתא כרבי חייא בר יוסף דאית ליה בהגזל קמא (ב"ק דף קז קי. ושם ד"ה עירוב) עירוב פרשיות כתיב כהן וכי כתיב כי הוא זה אלמנה הוא דכתיב אבל בפקדון לא בעי כפירה והודאה בזהדי נאנסו דכעבי התם ר' חייא צב' אבא א"ר יוחנן ופליג אצרייתא דרמי צר חמא דבעי ג' פרות אלא בשתי פרות סגי בהודאה וכפירה או בהודאה ונאנסו ול"ג ר"ת ה"מ במלוה אבל בפקדון מעיז ומעיז אבל ריב"ז גרס ליה ומפרש ה"מ במלוה אבל בפקדון דהיינו בטענה דלא שייכא אלא בפקדון דהיינו טענת אונס מעיז ומעיז חצירו מכיר בשקרו וחייב אפי' בלא הודאה ושם מפרש באורך והשתא לפי' ריב"א הכא דקטעינן שוכר דכרכה מתה אבל איני יודע אם בשעת שאלה אם בשעת שכירות או שאלה או שכורה נהי דלשבעה שמתה דכרכה דהיינו טענה דנאנסו לא בעי הודאה מ"מ מה שטוען איני יודע אם שאלה או שכורה דהיינו כפירה בעי הודאה ולהכי מוקי רישא צב' וסיפא בג' דהשתא איכא חדא דהודאה והוי מחוייב שבעה ליטבע ששכורה מתה דאי לאו דההיא דהודאה הוי כופר הכל ופטור וע"י גלגול דנשבע דכרכה מתה אין להשגיעו כדפרישית במתני' ולפרי"ת א"ש טפי דלדידיה אפילו נאנסו בעי הודאה ורמי צר חמא מוקי לה בג' פרות וכו' חייא חדא דהודאה וחדא דכפירה היינו אותה שטוען להד"מ וחדא דנאנסה והיינו ההוא דקטעינן איני יודע דטעינן בה שמתה דכרכה וא"ת צב' סגי בזהיא דהודאה ובההיא דאיני יודע דאיכא בה נאנסה וכפירה וי"ל דגזירת הכתיב דאינה עולה לכאן ולכאן דכי הוא זה משמע דאיכא כפירה והודאה מלבד אותה שטוען בה שלא פשע בה ומכאן יש להוכיח דלרמי צר חמא לא סגי בכפירה והודאה בלא נאנסו ולא דפיי' בזהגזל קמא (שם) בשם ר"ת דאי סגי לא היה לריך כאן להוסיף פרה של כפירה אליביה דבשל הודאה ואיני יודע אם בשעת שאלה או שכורה דהייני יודע הוי סגי כמו לר' חייא צר יוסף וא"ת ור' חייא צר יוסף היכי פליג אצרייתא דרמי צר חמא וי"ל דסבר כמתני' דשבעת הדיינין (שבעות דף מז: ושם) זה אומר עד הוין זה אומר עד החלון וסלע הלויתני עליו כו' ועשר גפנים טעונות מסרתי לך דבכוליה לא בעי [אלא] כפירה והודאה וא"ת ור' יוחנן היכי פליג אמתני' וסבר כצרייתא דרמי צר חמא והא"ר יוחנן הלכה כסתם משנה וי"ל דאמוראי וינאו אליביה דר' יוחנן כדאמר בריש אלו טריפות (חולין דף מה.) א"נ יאמר שבכל המשניות לא חשש להזכיר אותן של אונסין כדמוקי מתני' דהכא ומיהו קשה לפר"ת דפריך בסמוך גבי זה אומר שאלה זה אומר שכורה ישבע אמאי מה שטענו לא הודה לו ולרב הונא ולרב יהודה פריך דלא בעו פרות הודאה והוי כופר הכל כדפי' בקוגט' וא"כ מאי משני ע"י גלגול דא"ל אישבעה דכרכה מתה הא לפר"ת כיון דליכא הודאה לא מיחייב שבעה אפי' בטענת נאנסו ובלא פי' הקוגט' תיקיף לרב יהודה היאך יתכן דכיון דליכא אלא חד פרה ולפי' ריב"א אתא בפשיטות וי"ל דההיא שבעה מדרבנן מהדרבנן איכא שבעה בנאנסו בלא שום הודאה ולעיל דמגריך הודאה משום דאיני יודע הוי כפירה כדפרישית לריב"א וכן מפרש ר"ת ההיא דסוף המוכר הבית (ב"ב דף ע: ושם ד"ה סוף) דקאמר אילו אומר נאנסו לאו שבעה בעי דהיינו מדרבנן דאיכא שבעה מדרבנן קודם שבעות

עין משפט
נר מצוה

לב א מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז סמוג עשין זה טוש"ע ח"מ סי' עה סעי' יג:
לב ב מיי' פי"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ד סמוג עשין לב טוש"ע ח"מ סי' שמה סעי' א:
לד ג מיי' שם טוש"ע שם סעיף ב: